



P U T U S A N

Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD ANDI PUTRA, yang beralamat di Dukuh Karangpung, RT.004/RW.004, Kelurahan Sonokidul, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebit Pardede, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah DKI Jakarta (LBH SBSI Korwil DKI Jakarta) yang beralamat di Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 13 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT.TOWER PUTRA INDONESIA, yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM.17 Ruko Imperial E22 Lt.3, Kalideres, Kota Jakarta Barat 11840, diwakili oleh Heri Susanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Hamzah, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Amir Hamzah & Rekan” yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Celebration Boulevard – Ruko Blok BA – 01, No. 51 Grand Wisata Bekasi, Propinsi Jawa Barat, 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 April 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : Adapun duduk perkara atau alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bahwa Penggugat adalah Buruh/Pekerja pada PT. Tower Putra Indonesia (Tergugat);
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT.Tower Putra Indonesia (Tergugat) dengan masa kerja,Yaitu ;
Nama : Ahmad Andi Putra
Bekerja sejak : 01 Februari 2021
Sampai dengan : 03 Agustus 2021
Jabatan Terakhir : Mekanik Rolling.
Upah Pokok Terakhir : Rp.4.416.187,-perbulan.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2021 telah mengikatkan adanya hubungan kerja dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022, dengan jabatan sebagai *Mekanik Rolling*;
4. Bahwa sesuai keterangan Tergugat di dalam Surat Anjuran Lembar ke 3 (tiga) point 1 (satu) huruf B. Keterangan Pihak Pengusaha, bahwa Sdr. Ahmad Andi Putra bekerja di PT. Tower Putra Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2021 dengan setatus PKWT dengan jangka waktu 1 tahun;
5. Bahwa Penggugat Adalah Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan Kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi di perusahaan Tergugat ,terbukti Penggugat selama bekerja di tempat tergugat tidak pernah menerima sanksi apapun dari Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat bekerja selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan hal itu dapat dibuktikan bahwa selain Tergugat tidak pernah mengajukan complain, Tergugat tidak pernah memberikan surat teguran atau surat peringatan;
7. Bahwa awalnya pada tanggal 03 Agustus 2021 Penggugat di panggil oleh Tergugat (PT. Tower Putra Indonesia) dan secara tiba-tiba



Penggugat di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan yang jelas, dan tanpa di berikan hak-haknya sesuai aturan Undang-Undang ketenagakerjaan;

8. Bahwa sesuai keterangan Tergugat di dalam Surat Anjuran Lembar ke 3 (tiga) point 2 (dua) huruf B. Keterangan Pihak Pengusaha, Bahwa Perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan Sdr. Ahmad Andi Putra sejak bulan Agustus 2021;
9. Bahwa secara fakta Penggugat adalah pekerja yang baik dan patuh terhadap pimpinan, bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak ada kesalahan.
10. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat yang di lakukan oleh Tergugat, seharusnya Penggugat di berikan dahulu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II sampai Surat Peringatan ke III apabila Penggugat telah melakukan kesalahan, bahwa ini jelas Tergugat melakukan pelanggaran Hukum tentang ketenagakerjaan.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa :
 1. Perjanjian Kerja Berakhir apabila :
 - a. Pekerja meninggal dunia;
 - b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “ *Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karna ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*” ;



13. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menerima Uang ganti rugi atas Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Penggugat mengirimkan surat undangan Musyawarah/Bipartit ke I dengan Nomor :161/LBH-SBSI/DKI JKT/IX/2021 kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;
15. Bahwa karena Tergugat tidak ada tanggapan terkait surat undangan Musyawarah/Bipartit pertama dari Penggugat , maka Penggugat kembali mengirimkan surat undangan Musyawarah/Bipartit ke 2 (dua) tertanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor :162/LBH-SBSI/DKIJKT/XII/2021, tetapi Tergugat masih belum menanggapi;
16. Bahwa setelah melaksanakan 2 (dua) kali Bipartit/musyawarah dan tidak ada kesepakatan perdamaian, maka akhirnya Penggugat mendaftarkan permasalahan ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
17. Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan Mediasi atau Tripartit antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Mediator mengeluarkan Surat Penyampaian Anjuran Nomor : e-0016/KT.03.03 Tertanggal 12 April 2022, dan Surat Anjuran Nomor :021/ANJ/D/IV/2022 Tertanggal 4 April 2022 dan MENGANJURKAN :
 - Agar PT. TOWER PUTRA INDONESIA membayarkan sisa kontrak selama 4 bulan kepada pekerja Sdr. Ahmad andi putra sebesar 4 x Rp.4.416.186. = Rp. 17.664.744,-(tujuh belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
18. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartite maupun mediasi/Tripartit , maka berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara aquo;

19. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.26.497.122. (*Dua Puluh enam Juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua Rupiah*) terhitung dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 (6 bulan) dengan rincian perhitungan sebagai berikut ;
 - Upah Penggugat $Rp.4.416.187. \times 6 \text{ bulan} = Rp.26.497.122.$
21. Bahwa agar ada kepastian hukum untuk menjalankan putusan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.26.497.122. (*Dua Puluh enam Juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua Rupiah*) terhitung dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2021 (6 bulan) dengan rincian perhitungan sebagai berikut ;
 - Upah Penggugat $Rp.4.416.187. \times 6 \text{ bulan} = Rp.26.497.122.$
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Tergugat nomor 2 dan nomor 3 selama masa Mediasi tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas dan tertulis;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 4 karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara tegas dan tertulis dalil yang disangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 5 karena Penggugat bekerja dan ditempatkan oleh Tergugat di Perusahaan rekanan Tergugat, akan tetapi karena volume pekerjaan di perusahaan rekanan Tergugat turun, maka Penggugat dirumahkan sejak 22 Juli 2021 dan selama dirumahkan menerima upah sebesar 50% dari Upah;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 karena Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk kembali bekerja dengan berkirim surat tanggal 31 Januari 2022 dan 17 Pebruari 2022 tetapi tidak direspon oleh Penggugat dan Tergugat berpendapat Penggugat telah mengundurkan diri;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 9 karena itu merupakan asumsi dan prasangka Penggugat yang tidak dapat di buktikan dalil kebenarannya;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 10 karena Penggugat selama menerima upah 50% tidak pernah kekantor Tergugat untuk menanyakan soal pekerjaan dan penempatan pekerjaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demikian juga dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan lainnya yang diajukan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya haruslah ditolak;
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum / tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan Penggugat.

Atau

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 20 Juni 2022, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Fotokopi ID Card Mekanik Rolling TPI 274 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Rekening Tahapan Periode Maret 2021 atas nama Ahmad Andi Putr (Penggugat), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan Periode April 2021 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Slip Gaji periode April 2021 tanggal 05 Mei 2021 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-4;

Halaman 7 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Rekening Tahapan Periode Juni 2021 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rekening Tahapan Periode Juli 2021 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Tahapan Periode Agustus 2021 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi Nomor : 828/-1.835.3 tertanggal 26 Januari 2022 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Penyampaian Anjuran Nomor: e-0016/KT.03.03 tertanggal 12 April 2022 dan Surat Anjuran Nomor : 021/ANJ/D/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 tertanggal 4 April 2022 tertanggal 4 April 2022 atas nama Ahmad Andi Putra (Penggugat), diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan kerja ke Penggugat tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan kerja ke Penggugat tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Slip Gaji Periode 03 Agustus 2021, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat adalah pekerja Tergugat yang telah dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022, dengan jabatan sebagai *Mekanik Rolling* dengan menerima upah sebesar Rp.4.416.187,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya pada tanggal 03 Agustus 2021, hubungan kerja Penggugat diputuskan oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan yang jelas, dan tanpa di berikan hak-haknya sesuai aturan Undang-Undang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mengupayakan penyelesaian atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat melalui upaya bipartit dan selanjutnya Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan Mediasi atau Tripartit antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor :021/ANJ/D/IV/2022 Tertanggal 4 April 2022 dan menganjurkan Agar PT. TOWER PUTRA INDONESIA in casu Tergugat membayarkan sisa kontrak selama 4 bulan kepada pekerja Sdr. Ahmad Andi Putra in casu Penggugat sebesar $4 \times \text{Rp.4.416.186,00} = \text{Rp17.664.744,00}$ (tujuh belas juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Penggugat maka Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.26.497.122,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) terhitung dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 (6 bulan) dengan rincian perhitungan sebesar Upah Penggugat $\text{Rp.4.416.187,00} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp26.497.122,00}$ (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp26.497.122,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat adalah pekerja Tergugat yang ditempatkan oleh Tergugat di perusahaan rekanan Tergugat, yang oleh karena volume pekerjaan di perusahaan rekanan Tergugat turun, maka Penggugat dirumahkan sejak tanggal 22 Juli 2021 dan selama dirumahkan menerima upah sebesar 50% dari upah;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan selama Penggugat dirumahkan tidak ke kantor Tergugat untuk menanyakan soal pekerjaan dan penempatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat telah memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja tetapi tidak direspon oleh Penggugat dan Tergugat berpendapat Penggugat telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, menurut Tergugat dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tidak berasalan dan tidak mempunyai dasar hukum, dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-9, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-3;

Halaman 10 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana pokok gugatan Penggugat adalah meminta ganti rugi sejumlah Rp26.497.122,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) atas pemutusan hubungan kerja sepihak, sementara Tergugat menolak tuntutan Penggugat dengan alasan telah memanggil Penggugat untuk melanjutkan kembali bekerja namun Penggugat tidak menanggapi sehingga menurut Tergugat, Penggugat telah dianggap mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dari alasan yang bertolak belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat beralasan hukum dan apa implikasi hukumnya bagi Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-9 berupa Surat Nomor : 021/ANJ/D/IV/2022 tertanggal 4 April 2022, Perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Propinsi DKI Jakarta, terdapat fakta bahwa Tergugat dalam proses penyelesaian pada tahap mediasi menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan fakta di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berlangsung selama 1 (satu) tahun yang dimulai sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan Tergugat bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk kembali bekerja pada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 berupa Surat Perihal : Panggilan Kerja tertanggal 27 Januari 2022 terdapat fakta bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk kembali bekerja pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-2 berupa Surat Perihal : Panggilan Kerja tertanggal 17 Februari 2022 terdapat fakta bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk kembali bekerja pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang demikian dimana pemanggilan terhadap Penggugat untuk kembali bekerja dilakukan Tergugat setelah jangka waktu perjanjian kerja berakhir, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dianggap mengundurkan diri karena tidak memenuhi panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, maka terhadap alasan Tergugat bahwa berakhirnya hubungan kerja karena Penggugat dianggap mengundurkan diri setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Tergugat, menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-9 berupa Surat Nomor : 021/ANJ/D/IV/2022 tertanggal 4 April 2022, Perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Propinsi DKI Jakarta, terdapat fakta bahwa Tergugat dalam proses penyelesaian pada tahap mediasi menyatakan bahwa Perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan Sdr. Ahmad Andi Putra *in casu* Penggugat sejak bulan Agustus 2021 tetapi apabila perusahaan mendapat pekerjaan di tempat yang baru pekerja akan dipanggil kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat tetap membayarkan upah Penggugat setelah tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya berakhir pada tanggal 31 Januari 2021, namun Tergugat mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2021, demikian pula setelah hubungan kerja dinyatakan berakhir, Tergugat tidak lagi membayarkan upah kepada Penggugat, dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim



untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 dengan alasan Tergugat telah mengakhiri perjanjian kerja terhadap Penggugat sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

1. Perjanjian kerja berakhir apabila:
 - a. pekerja meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan Perjanjian Kerja antara Penggugat seharusnya berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, sementara telah dinyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja telah terjadi pada tanggal 3 Agustus 2021, dengan demikian sisa upah Penggugat sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja adalah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 3 untuk sebagian dengan menyatakan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah $6 \times \text{Rp}4.416.187,00 = \text{Rp}26.497.122,00$ (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim berpendirian, karena pokok Gugatan Penggugat adalah menuntut Tergugat membayar sejumlah uang, bukan melakukan suatu perbuatan tertentu, maka tuntutan Penggugat mengenai hal ini tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 karena perjanjian kerja telah diakhiri sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerja

Halaman 14 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp26.497.122,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. dan Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipih Restiviani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan PHI Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Panggilan Sidang : Rp.600.000,-
Materai : Rp. 10.000,-+
Total : Rp.610.000,-
(enam ratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)